

## <제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-2]공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

《【문제1】 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)

(문제2) 위 소송계속 중에 乙이 丙을 선정당사자로 선정할 수 있는가? 그리고 丙이 선정당사자로서 소송을 수행하여 판결이 확정될 경우 丙이 받은 판결의 효력은 乙에게도 미치는가? (30점)》

### <문제1의 물음2> 공동피고 중 1인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

#### I. 문제의 제기

- 사안에서 乙과 丙이 임금지급에 관한 연대책임 관계에 있는 상황에서 甲이 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구소송을 제기하고, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하려는 상황이다. 쟁점으로 <공동소송 관계에 있는 당사자 사이에서 선정당사자 선정의 가부와 선정당사자가 받은 확정판결의 효력이 다른 선정자에게 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 선정당사자 제도의 요건과 선정당사자가 수행한 소송의 판결효력 범위를 논한다.

#### II. 선정당사자 제도의 의의 및 요건

##### 1. 선정당사자의 의의 및 취지

###### (1) 개념 및 의의

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중 그들 전체를 위하여 소송을 수행할 당사자로 선정되어 소송을 당사자 명의로 수행하는 자를 말한다.(민사소송법 제53조)

###### (2) 인정 취지

- 다수인이 관여하는 소송에서 절차의 번잡함을 피하고 소송을 보다 신속하고 경제적으로 진행하기 위한 제도이다.

##### 2. 선정당사자의 법정 요건

###### (1) 공동의 이해관계의 존재

- 선정당사자가 허용되려면 다수자 사이에 공동의 이해관계가 존재하여야 한다. 판례는 다수자 상호간에 소송물이 되는 권리의무가 공동이거나 동일한 사실상·법률상 원인에 기한 경우와 같이, 소송의 주요한 쟁점이 공통되는 경우를 의미한다고 판단한다.

###### (2) 선정의 시기 및 형식

- 선정은 소송 계속 중뿐만 아니라 소제기 전에도 할 수 있으며, 서면으로써 증명하여야 한다. 또한 피선정자는 반드시 공동의 이해관계를 가진 다수자 중의 일원이어야 한다.

#### III. 선정당사자 판결의 효력 확장 범위

##### 1. 기판력 및 집행력의 확장

###### (1) 기판력의 인적 범위 확장

- 민사소송법 제218조 제3항에 의하면, 선정당사자를 상대방으로 하여 내린 확정판결은 선정자 모두에게 기판력이 미친다.

###### (2) 집행력의 확장 여부

- 확정판결의 급부 명령에 따른 집행력 또한 선정자에게 미치므로, 판결에 기하여 선정자의 재산에 대하여 직접 강제집행을 실시할 수 있다.

##### 2. 선정자의 소송 탈퇴 효과

###### (1) 소송탈퇴의 의제

- 선정당사자가 선정되면 기존에 소송에 참여하고 있던 선정자는 소송에서 당연히 탈퇴한 것으로 본다.(민사소송법 제53조 제2항)

###### (2) 단독 수행권의 전속

- 탈퇴 결과 소송수행권은 선정당사자에게 전속되며, 선정자는 소송 수행에 직접 관여하거나 독자적으로 소송행위를 할 수 없다.

#### IV. 사안의 적용

##### 1. 乙의 丙에 대한 선정당사자 선정의 적법 여부

###### (1) 공동의 이해관계 충족 여부

- 공동피고 乙과 丙은 임금지급채무에 대하여 연대책임 관계에 있으므로, 소송의 핵심 쟁점인 임금청구권의 발생 여부 및 범위에 관하여 밀접한 이해관계를 공유한다. 따라서 양자 사이에는 공동의 이해관계가 인정된다.

###### (2) 피선정자 자격의 구비 여부

- 丙은 공동의 이해관계를 가진 공동피고 중 1인이므로 피선정자 자격이 있다. 따라서 乙이 소송 계속 중 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 적법하며, 선정 시 乙은 소송에서 탈퇴하게 된다.

##### 2. 확정판결 효력의 乙에 대한 확장 여부

###### (1) 기판력의 확장 효과

- 丙이 선정당사자로서 소송을 단독으로 수행하여 최종 판결을 얻게 되면, 민사소송법 제218조 제3항의 명문 규정에 따라 당해 판결의 기판력은 선정한 당사자인 乙에게 당연히 확장된다.

###### (2) 집행력의 확장 효과

- 해당 임금청구소송에서 甲의 승소 판결이 확정되는 경우, 그 집행력 또한 乙에게 확장되므로 甲은 乙의 재산에 대하여도 판결에 기한 강제집행을 유효하게 실시할 수 있다.

#### V. 결론

- 공동피고 乙과 丙은 연대책임 관계로서 공동의 이해관계가 인정되므로, 소송 계속 중 乙이 丙을 선정당사자로 선정하는 소송행위는 전적으로 적법하다. 선정당사자인 丙이 수행한 소송의 판결이 확정되면, 민사소송법 제218조 제3항에 의하여 그 판결의 기판력 및 집행력 등의 소송법상 효력은 선정한 당사자인 乙에게도 당연히 미친다.